

Organizaciones Políticas y Procesos Electorales

Tipos de Organizaciones Políticas

Partido político → participación en tres niveles de elecciones.

Explicación

Los partidos políticos son organizaciones de alcance nacional. Su constitución y reconocimiento oficial les otorga el derecho de presentar candidaturas en todos los estratos del gobierno peruano, permitiéndoles una participación integral en la vida democrática del país.

Niveles del partido político ⊃ nivel local, regional y nacional.

Explicación

A diferencia de otras agrupaciones más pequeñas, el partido político tiene la mayor amplitud territorial y jurídica. Puede postular alcaldes y regidores (nivel local), gobernadores y consejeros (nivel regional), y al presidente, vicepresidentes y congresistas (nivel nacional).

Movimiento político → participación en dos niveles de elecciones.

Explicación

Los movimientos políticos están diseñados para tener una influencia circunscrita a un área geográfica específica dentro del país, por lo que la ley electoral les permite postular candidatos únicamente en dos niveles subnacionales, impidiéndoles participar en elecciones presidenciales o congresales.

Niveles del movimiento político ⊃ nivel regional y nivel local.

Explicación

El alcance de un movimiento político se limita a su departamento de origen. Por ello, solo pueden presentar candidaturas para el gobierno regional (gobernadores y consejeros) y para los gobiernos locales (alcaldías provinciales y distritales) que se encuentren dentro de su jurisdicción.

Movimiento político → establecimiento de alianzas o fusiones políticas.

Explicación

A pesar de sus limitaciones territoriales, los movimientos políticos tienen personalidad jurídica para agruparse estratégicamente. Pueden unirse temporalmente mediante alianzas o integrarse definitivamente a través de fusiones con otros movimientos o partidos, lo que les permite sumar fuerzas y recursos.

Alianza y Fusión Política

Alianza política = agrupaciones reunidas para participar juntas en elecciones.

Explicación

Una alianza política o coalición es un acuerdo formal entre dos o más organizaciones políticas (partidos o movimientos) con el objetivo exclusivo de presentar listas conjuntas de candidatos en un proceso electoral específico, maximizando así sus posibilidades de triunfo.

Victoria de alianza política ⇒ obligación de mantenerse durante el cargo.

Explicación

Para garantizar la gobernabilidad y respetar el mandato de los electores que votaron por el plan de gobierno conjunto, la ley establece que si una alianza resulta ganadora, los partidos que la integran no pueden separarse y deben gobernar como una sola fuerza mientras dure el periodo del cargo.

Derrota de alianza política ⇒ separación al culminar las elecciones.

Explicación

Las alianzas son uniones instrumentales para un proceso electoral. Si la alianza no gana representación, pierde su razón de ser una vez culminadas las elecciones, por lo que procede a disolverse y cada organización política recupera su independencia total.

Alianza política ∈ categoría de acuerdos electorales estrictamente temporales.

Explicación

La principal característica de una coalición o alianza es su temporalidad. Se conciben con una fecha de inicio (inscripción para la campaña) y una de término (fin de las elecciones o fin del mandato si ganan), diferenciándose claramente de la fusión, que es un compromiso perpetuo.

Fusión política = agrupaciones que deciden integrarse de manera permanente.

Explicación

La integración política o fusión ocurre cuando dos o más organizaciones deciden extinguir sus personerías jurídicas individuales para consolidarse en una sola organización nueva o ser absorbidas por una existente de manera definitiva e irreversible, operando como un solo bloque a futuro.

Partido político → integración con otros partidos o movimientos regionales.

Explicación

La normativa peruana es flexible respecto a las fusiones. Un partido político nacional puede absorber a otro partido nacional para consolidar su electorado, o puede fusionarse con movimientos regionales específicos para ganar arraigo y bases en departamentos donde antes no tenía presencia.

Movimientos regionales → integración con homólogos del mismo departamento.

Explicación

Para evitar la fragmentación política en las regiones, la ley permite que dos o más movimientos regionales que operan dentro de una misma jurisdicción departamental puedan fusionarse. Esto fortalece la representación política local creando organizaciones más sólidas y competitivas.

Nuevo partido ✓ integrar movimientos en más de mitad de departamentos.

Explicación

La ley permite que las agrupaciones locales escalen al nivel nacional. Varios movimientos regionales pueden unirse y solicitar su inscripción como un nuevo partido político, pero deben demostrar representatividad nacional, lo cual se logra integrando movimientos inscritos en más del 50% de los departamentos del país.

Causales de Cancelación de Partidos Políticos

Evitar cancelación ✓ alcanzar cinco congresistas en varias circunscripciones.

Explicación

Para asegurar que solo existan partidos con respaldo real, la Ley de Organizaciones Políticas establece barreras electorales (vallas). Una de ellas exige que el partido logre introducir al menos cinco representantes al Congreso y que estos hayan sido elegidos en más de una circunscripción electoral.

Evitar cancelación ✓ superar cinco por ciento de votos nacionales válidos.

Explicación

Esta es la segunda condición de la valla electoral general. Si un partido no logra colocar cinco congresistas, aún puede salvar su inscripción si logra superar la barrera del 5% de todos los votos válidos a nivel nacional en la elección para el Congreso de la República.

Evitar cancelación de alianza ✓ superar umbral base del seis por ciento.

Explicación

Para evitar que las agrupaciones se unan solo para evadir fácilmente la valla del 5%, la ley penaliza o exige un esfuerzo mayor a las coaliciones. Por ello, el umbral base mínimo para que una alianza mantenga su vigencia tras las elecciones se eleva inicialmente al 6% de los votos válidos.

Umbral de alianza ↑ uno por ciento adicional por cada partido.

Explicación

Si la alianza es muy grande, la exigencia de representatividad crece. A partir del 6% base (que corresponde a una alianza de dos partidos), se debe sumar un 1% adicional a la valla electoral por cada partido o movimiento político extra que se integre a la coalición.

Cancelación ⇒ ocurre al concretar fusión con otra organización política.

Explicación

La fusión implica la integración permanente. Cuando dos partidos se fusionan para crear uno nuevo, o uno es absorbido por el otro, las entidades jurídicas originales dejan de existir independientemente, por lo que el Registro de Organizaciones Políticas procede a cancelar sus antiguas inscripciones.

Inasistencia a elecciones generales ⇒ cancelación de la organización política.

Explicación

Los partidos políticos tienen como finalidad constitucional canalizar la participación ciudadana y competir por el poder. Si un partido se abstiene de presentar candidaturas en las elecciones generales (presidenciales y congresales), incumple su propósito existencial, lo que conlleva la pérdida de su inscripción.

Retiro de todas las listas de candidatos ⇒ cancelación del partido.

Explicación

Retirar todas las listas de candidatos inscritas equivale jurídicamente a no participar en el proceso electoral. Al abandonar la contienda antes del día de sufragio, el partido incurre en la misma causal de inasistencia, perdiendo su registro ante el ente electoral.

Acuerdo formal de disolución interna ⇒ cancelación del partido político.

Explicación

Las agrupaciones políticas pueden dejar de existir por voluntad propia de sus militantes. Si los órganos directivos máximos del partido aprueban un acuerdo de disolución definitiva conforme a sus estatutos, el ente electoral debe proceder a cancelar su inscripción oficial.

Democracia Interna y Elecciones Primarias

Democracia interna = elección de representantes dentro de una agrupación política.

Explicación

La democracia interna es el conjunto de procedimientos que garantizan que las decisiones fundamentales de un partido, como la elección de su dirigencia o de sus candidatos a cargos públicos, se tomen mediante la participación directa y el voto de sus propios miembros, evitando decisiones autoritarias.

Democracia interna → selección de listas oficiales para cargos de elección.

Explicación

El propósito central de la democracia interna es definir qué personas representarán al partido frente a la sociedad. Mediante estos comicios internos, se configuran de manera legítima las listas de candidatos que postularán a cargos de elección popular como la presidencia, el congreso o las alcaldías.

Listas de democracia interna ✓ cincuenta por ciento mínimo por género.

Explicación

Para asegurar la equidad y representación de ambos sexos en la política, la normativa electoral peruana establece que en las elecciones internas, el número de hombres y mujeres que conforman las listas de candidatos no puede ser inferior al 50% del total para cada género.

Desarrollo de elecciones primarias ✓ cumplimiento del calendario fijado por el JNE.

Explicación

Las elecciones primarias ya no son eventos privados aislados de cada agrupación. Ahora forman parte del proceso electoral general, por lo que deben desarrollarse de manera simultánea y rigurosa de acuerdo a las fechas estrictas que establece el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en su calendario electoral.

Candidaturas a presidencia y vicepresidencias ✓ participación obligatoria en elecciones primarias.

Explicación

La plancha o fórmula presidencial (compuesta por el candidato a Presidente y sus dos Vicepresidentes de la República) no puede ser elegida a dedo; debe surgir obligatoriamente del respaldo obtenido en las elecciones primarias desarrolladas dentro de la organización política.

Candidaturas al Congreso y Parlamento Andino ✓ participación en elecciones primarias.

Explicación

Al igual que el poder ejecutivo, los representantes del poder legislativo a nivel nacional e internacional (Congreso de la República y Parlamento Andino) deben validar su postulación superando las elecciones primarias, asegurando que cuenten con legitimidad democrática desde sus bases.

Candidaturas a gobiernos regionales y locales ✓ participación en elecciones primarias.

Explicación

El alcance de las elecciones primarias cubre todos los estratos de gobierno. Esto incluye a los postulantes a gobernadores y vicegobernadores, consejeros regionales, así como a los alcaldes y regidores (tanto provinciales como distritales) a lo largo de todo el territorio nacional.

Ley 31981 = norma con tres modalidades legales para elecciones primarias.

Explicación

La Ley 31981, que actualiza la normativa sobre elecciones primarias en el Perú, dictamina que las organizaciones políticas tienen la facultad de elegir entre tres modalidades diferentes (abiertas, cerradas o indirectas mediante delegados) para seleccionar a sus candidatos oficiales.

Primarias abiertas = votación ciudadana universal de afiliados y no afiliados.

Explicación

En las primarias abiertas, cualquier ciudadano hábil para votar (tenga militancia o sea solo un adherente independiente) puede participar en las urnas para elegir al candidato de la organización política, utilizando el voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto.

Primarias cerradas = votación ciudadana universal exclusivamente de militantes afiliados.

Explicación

A diferencia del modelo abierto, las primarias cerradas protegen la decisión exclusiva de los miembros formales del partido. Solo aquellos ciudadanos que están debidamente inscritos como afiliados en el padrón de la organización política pueden ejercer su derecho a voto para elegir a los candidatos.

Validación de primarias abiertas y cerradas ✓ diez por ciento de participación.

Explicación

Para que los resultados de las primarias (ya sean abiertas o cerradas) sean reconocidos por el sistema electoral, la organización política debe demostrar un nivel mínimo de convocatoria. Esto se cumple si logran obtener al menos el 10% de votos válidamente emitidos respecto al total de electores hábiles.

Primarias indirectas = elección realizada mediante el voto de representantes delegados.

Explicación

Las primarias indirectas representan un sistema de segundo grado. En lugar de que los candidatos finales sean elegidos directamente por las bases, la elección recae en un grupo reducido de personas denominadas 'delegados', quienes asumen la responsabilidad de votar en representación del resto de la organización.

Elección de delegados ✓ voto universal y secreto de los afiliados.

Explicación

Para asegurar que las primarias indirectas sigan siendo democráticas, los delegados no pueden ser designados a dedo por las cúpulas partidarias. Deben ser elegidos previamente por las propias bases del partido mediante el voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados.

Organización política → pedido de apoyo a órganos del sistema electoral.

Explicación

Las organizaciones políticas no están solas en la logística de sus elecciones internas. Pueden solicitar el apoyo técnico, operativo y de fiscalización de los organismos que componen el Sistema Electoral (ONPE, JNE y RENIEC) para garantizar la transparencia y eficiencia de sus comicios.

Reglas de Paridad y Prohibiciones Electorales

Alternancia de género = posición intercalada de hombres y mujeres en listas.

Explicación

La alternancia de género es una medida de diseño electoral que busca evitar que las mujeres sean relegadas a los últimos lugares de las listas (lugares con menos opciones de ganar). Obliga a que los postulantes se registren intercaladamente (ej. una mujer, un varón, una mujer, un varón, y así sucesivamente).

Paridad horizontal = mitad de listas nacionales deben ser encabezadas por mujeres.

Explicación

Mientras que la alternancia rige dentro de una misma lista, la paridad horizontal se aplica al conjunto global de todas las listas que presenta un partido en el país. Exige que del total de fórmulas presentadas por una organización a nivel nacional, exactamente el 50% debe estar encabezado por una candidata mujer.

Prohibiciones electorales ⊃ entrega directa de dinero o dádivas económicas.

Explicación

Para proteger la libertad del sufragio y evitar la compra de votos, está terminantemente prohibido que los candidatos o sus partidos entreguen, prometan u ofrezcan dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica, ya sea de forma directa o a través de terceros, durante la campaña.

Prohibiciones electorales ⊃ aportes de investigados por delitos graves al Estado.

Explicación

Para evitar que el dinero ilícito financie la política, la ley prohíbe recibir fondos de personas condenadas o con prisión preventiva por delitos graves como lavado de activos, tráfico de drogas, terrorismo, minería ilegal, trata de personas y delitos contra la administración pública.

Impedimentos para postular ⊃ sentencias condenatorias con pena privativa de libertad.

Explicación

Como medida para garantizar la idoneidad moral de las autoridades públicas, la legislación electoral impide postular a candidaturas a aquellas personas que tengan una condena vigente con pena privativa de la libertad (ya sea efectiva o suspendida) que cuente con sentencia consentida o ejecutoriada.

Condenas por terrorismo o corrupción ⇒ prohibición definitiva para presentar candidaturas.

Explicación

Existen delitos de extrema gravedad contra el Estado cuya condena genera una inhabilitación perpetua para la política (muerte civil). Entre ellos destacan el terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, peculado, colusión y corrupción de funcionarios.